Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **5707**
(25 JUL. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo primero la Resolución 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022:

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que "la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"

La Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",* determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental*: "toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se*

configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes (LAM0170)

1.1. Mediante Resolución 842 de 27 de agosto de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en adelante la ANLA estableció el Plan de Manejo Ambiental Integrado a la empresa ECOPETROL S.A., identificada con el NIT. 89999068-1, para el proyecto en fase de operación "Sistema de Transporte de hidrocarburos Puerto Salgar — Neiva", localizado en las siguientes jurisdicciones: Puerto Salgar y Guaduas en el departamento de Cundinamarca; La Dorada y La Victoria en el departamento de Caldas; Mariquita, Armero, Guayabal, Lérida, Venadillo, Alvarado, Piedras, Ibagué, Coello, Espinal, Guamo, Saldaña, San Luis, Ortega, Coyaima y Natagaima en el departamento del Tolima; y Aipe y Neiva en el departamento del Huila.

1.2. El referido acto administrativo en el numeral 1 del artículo cuarto definió la operación y mantenimiento de la línea de conducción para el proyecto "Sistema de Transporte de hidrocarburos Puerto Salgar — Neiva", en toda su longitud.

1.3. Por medio de la Resolución 0954 del 20 de agosto de 2014, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados del Plan de Manejo establecido con la Resolución 842 de 27 de agosto de 2013 para el proyecto en fase de operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva, de la sociedad Ecopetrol S.A., identificada con NIT 899999068-1, a favor de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., identificada con NIT 900531210-3.

1.4. A través del Acta de seguimiento y control 0601 del 24 de noviembre de 2021, la ANLA, acogió las consideraciones y recomendaciones del Concepto Técnico No. 7412 del 24 de noviembre de 2021 y requirió el cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 842 del 27 de agosto de 2013.

1.5. Mediante oficio con radicado 2022128908-1-000 del 23 de junio de 2022 la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., entregó respuesta al Requerimiento No. 12 del Acta de Seguimiento y Control Ambiental 0601 del 24 de noviembre de 2021.

1.6. En el Acta de seguimiento y control 0604 del 27 de septiembre de 2022, la ANLA, acogiendo las consideraciones y recomendaciones del Concepto Técnico 5842 del

26 de septiembre del 2022 reiteró la obligación establecida en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 842 del 27 de agosto de 2013.

II. Antecedentes Sancionatorios (SAN0034-00-2023)

2.1. Como consecuencia del seguimiento ambiental al proyecto "Sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva" de la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., el Grupo de Alto Magdalena-Cauca de esta Autoridad, remitió al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales el Memorando No. 2023015809-3-000 del 25 de enero de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 08323 del 30 de diciembre de 2022, por posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

I. Caso Concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación sancionatoria contra la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., identificada con NIT 900.531.210-3, tiene su origen en el análisis efectuado por el Grupo de Alto Magdalena-Cauca, a través del Concepto Técnico No. 08323 del 30 de diciembre de 2022, remitido al grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales y se circunscribe al siguiente hecho y presunto incumplimiento:

Hecho

- Por la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transporte de refinados líquidos livianos entre las Plantas Puerto Salgar y Neiva, en una longitud mayor a la autorizada, en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 842 del 27 de agosto de 2013.

Al respecto cabe señalar que mediante Resolución 0842 de 27 de agosto de 2013, la ANLA, estableció el Plan de Manejo Ambiental Integrado a la empresa Ecopetrol S.A., identificada con NIT. 89999068-1, para el proyecto en fase de operación "Sistema de Transporte de hidrocarburos Puerto Salgar — Neiva", localizado en las siguientes jurisdicciones: Puerto Salgar y Guaduas en el departamento de Cundinamarca; La Dorada y La Victoria en el departamento de Caldas; Mariquita, Armero, Guayabal, Lérida, Venadillo, Alvarado, Piedras, Ibagué, Coello, Espinal, Guamo, Saldaña, San Luis, Ortega, Coyaima y Natagaima en el departamento del Tolima; y Aipe y Neiva en el departamento del Huila.

El artículo cuarto de la referida resolución entre otras cosas precisa lo siguiente:

"(…) ***ARTÍCULO CUARTO. -*** *El Plan de Manejo Ambiental establecido mediante el presente acto administrativo autoriza a la empresa ECOPETROL S.A., la realización de las actividades indicadas a continuación:*

1. Operación y mantenimiento de la línea de conducción de 331 km de longitud, que transcurre por los municipios de Puerto Salgar y Guaduas, en el departamento de Cundinamarca, La Dorada y Victoria, en el departamento de Caldas, Mariquita, Armero Guayabal, Lérida, Venadillo, Alvarado, Piedras, Ibagué, Coello, Espinal, Guamo, Saldaña, San Luis, Ortega, Coyaima y Natagaima, en el departamento de Tolima, y Aipe y Neiva, en el departamento del Huila; que incluye, entre otras, actividades de: Inspección de la línea, rocería y estabilización de tubo y del derecho de vía, atención de ilícitos y otros eventos, desmantelamiento de la infraestructura y saneamiento de pasivos ambientales. (…)"

Posteriormente, a través de Resolución 0954 del 20 de agosto de 2014, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados del Plan de Manejo establecido con la Resolución 842 de 27 de agosto de 2013 para el proyecto en fase de operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos Puerto Salgar – Neiva, de la sociedad Ecopetrol S.A., identificada con NIT 899999068-1, a favor de la sociedad Cenit Transporte y Logística De Hidrocarburos S.A.S., S. identificada con NIT 900531210-3., estableciendo en el artículo tercero la responsabilidad de dicha empresa de dar cumplimiento a todas las obligaciones surgidas con ocasión del proyecto en los siguientes términos:

"(…) ***ARTÍCULO TERCERO.*** *Como consecuencia de la cesión total autorizada en el presente Acto Administrativo, la empresa CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. será responsable ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de los derechos y obligaciones contenidos en la Resolución 0842 del 27 de agosto de 2013, que obra en el expediente permisivo LAM 0170 acumulado al expediente 1AM 0674. (…)"*

Así las cosas, el grupo técnico de seguimiento de la ANLA efectuó visita entre los días 30, 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre 2021, cuyos hallazgos quedaron consignados en el Concepto Técnico No. 07412 del 24 de noviembre de 2021, donde se precisó lo siguiente respecto al cumplimiento de la obligación relacionada con la presentación de un plano que logre evidenciar con claridad la longitud total de la línea de flujo en donde se identifique la infraestructura asociada, los diámetros correspondientes y el abscisado en el que cambia su diámetro:

"(…) ***Consideraciones:*** *frente a la verificación del cumplimiento de esta obligación el ESA considera importante mencionar que este numeral fue modificado por el Artículo Segundo de la Resolución 0506 del 21 de mayo de 2014 en el sentido de excluir al Municipio de Ortega (Tolima) del área de influencia del sistema de transporte de hidrocarburos Puerto Salgar - Neiva e incluir la vereda Llanos Villegas del Municipio de*

Honda(Tolima). Por otro lado, cabe mencionar que el poliducto está conformado por 2 tramos principales de tubería, uno que inicia en diámetro de 12" (pulgadas) desde la

Planta Pto Salgar hasta la planta Gualanday y otro de 8" y 6" (pulgadas) que inicia desde esta última hasta la Planta Neiva, y que su longitud en la actualidad de acuerdo con lo informado por los profesionales de la sociedad que dieron acompañamiento a la visita es de 332 km. Así las cosas y teniendo en cuenta que la longitud total autorizada es de 331 km, el ESA considera que la sociedad no ha dado cumplimiento a esta obligación y en consecuencia considera necesario solicitar a la sociedad aclare y soporte cual es la longitud total, toda vez que en la GDB de los ICA 6 y 7 el ESA no logró evidenciar el formato que permita verificar la longitud real y que parte de las actividades que desarrolla para operar la línea de flujo involucran cambios que implican aumentar su profundidad y por ende su longitud. 1 km de longitud adicional a la autorizada, en una distancia considerable que debe ser contemplada por esta Autoridad Nacional en los seguimientos que se le hagan al proyecto. (…)"

Dicho lo anterior se procedió a requerir el cumplimiento de la obligación, mediante el Requerimiento No. 12 del Acta de Seguimiento y Control Ambiental 0601 del 24 de noviembre de 2021, en los siguientes términos:

"(…) Requerimiento No. 12

Medio abiótico Presentar un plano en el que se logre evidenciar con claridad la longitud total de la línea de flujo en donde se identifique la infraestructura asociada, los diámetros correspondientes y el abscisado en el que cambia su diámetro; en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 842 del 27 de agosto de 2013. (…)"

Posteriormente, esta Autoridad realizó seguimiento documental al proyecto y verificada la información obrante en el expediente LAM0170, emitió el Concepto Técnico No. 05842 del 26 de septiembre de 2022 donde se precisó lo siguiente respecto al cumplimiento de la obligación:

"(…) Análisis de cumplimiento

Mediante radicado 2022128908-1-000 del 23 de junio de 2022 CENIT en respuesta hecha al requerimiento 12 del Acta de Seguimiento y Control Ambiental 601 del 24 de noviembre de 2021 allegó un archivo KMZ (Key Markup Language Zipped) 1 un PDF en donde presenta un perfil topográfico de la totalidad del poliducto desde la Planta Puerto Salgar en donde inicia, hasta la Planta Neiva, lugar en donde finaliza, en el cual especifica la infraestructura asociada, los diámetros que lo conforman y la longitud Total del Poliducto. En atención a lo anterior, el ESA logró verificar que la longitud total del poliducto de acuerdo con lo informado en el archivo antes especificado conserva a la fecha una longitud de 332 Kilómetros + 225 metros, basado en la información del raspador inteligente corrido por la sociedad en el año 2019, periodo que se logró establecer teniendo en cuenta que la fecha de revisión del documento fue realizada por la empresa "GP Strategies - Knowledge Performance Impact", encargada de ejecutar la

actividad de Inspección del poliducto para determinar su estado de integridad, el 22 de octubre de 2019.

En atención a lo precedente y teniendo en cuenta que la longitud autorizada en la presente providencia para la línea de conducción de hidrocarburos "Sistema de Transporte de hidrocarburos Puerto Salgar — Neiva" es de 331 km, el ESA considera que la sociedad no dado cumplimiento a esta obligación y en consecuencia se recomienda al equipo Jurídico inicie el trámite que considere pertinente basado en lo establecido en el ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO de la presente Resolución dado a que se considera que el incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes. (…)"

Finalmente, se procedió a requerir el cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 842 del 27 de agosto de 2013, mediante el Requerimiento 12 del Acta de control y seguimiento ambiental No. 604 del 27 de septiembre del 2022, en los siguientes términos:

"(…) Requerimiento 12.

Presentar un plano en el que se logre evidenciar con claridad la longitud total de la línea de flujo en donde se identifique la infraestructura asociada, los diámetros correspondientes y el abscisado en el que cambia su diámetro; en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 842 del 27 de agosto de 2013. (…)"

De acuerdo a lo anterior, se concluye que a la fecha de elaboración del Concepto Técnico No. 08323 del 30 de diciembre de 2022, la sociedad Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., no ha presentado los soportes que den cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo cuarto de la Resolución 0842 de 27 de agosto de 2013, Requerimiento No. 12 del Acta de Seguimiento y Control Ambiental 0601 del 24 de noviembre de 2021 y Requerimiento 12 del Acta de control y seguimiento ambiental No. 604 del 27 de septiembre del 2022, con el fin evidenciar con claridad mediante un plano la longitud total de la línea de flujo en donde se identifique la infraestructura asociada, los diámetros correspondientes y el abscisado en el que cambia su diámetro.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. Incorporación de Pruebas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán

incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente LAM0170:

- Resolución 0842 de 27 de agosto de 2013.
- Resolución 0954 del 20 de agosto de 2014.
- Acta de seguimiento y control 0601 del 24 de noviembre de 2021.
- Oficio con Radicado 2022128908-1-000 del 23 de junio de 2022.
- Acta de seguimiento y control 0604 del 27 de septiembre de 2022.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., identificada con NIT 900531210-3, de conformidad con el artículo 18 de la ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en el acápite IV de la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0034-00-2023, estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V*. "Incorporación de Documentos"* de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 25 JUL. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

CLARA FERNANDA BURBANO ERAZO
CONTRATISTA

DIEGO FELIPE BARRIOS FAJARDO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0034-00-2023
Concepto Técnico N° 08323 del 30 de diciembre de 2022
Fecha: 28 de marzo de 2023

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Proceso No.: 20231420057075

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad